

Quận 1, ngày 19 tháng 04 năm 2021.

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký nội quy lao động

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ Quyết định số 40274/QĐ-SLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện tiếp nhận đăng ký Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận 1 xác nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động của CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN địa chỉ Lầu 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1 (Mã biên nhận 2146500299) đã được tiếp nhận:

Lúc 16 giờ 46 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2021.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận 1 đề nghị CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN thực hiện thông báo nội quy lao động đến từng người lao động và niêm yết ở những nơi cần thiết trong đơn vị.

Trong trường hợp công ty có đơn vị kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt đơn vị.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động và cập nhật các quy định pháp luật để rà soát, sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động, đảm bảo các nội quy trong nội quy lao động phù hợp theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: LĐ-T-01b.

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Thị Thu Giang
Phòng Lao Động
Thương Binh và Xã Hội
2021-04-20 11:48:02

Số: 14 /2021/QĐ-MS

V/v Ban hành Nội quy lao động

TP HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan số 0302017440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 31/5/2000 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan ("Công ty");
- Căn cứ quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ nhu cầu điều hành, quản lý hoạt động của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Nội quy lao động Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (kèm theo bản Nội quy lao động).

Điều 2. Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P.NS, P.HC.



TRƯỞNG CÔNG THẮNG

Handwritten signature in blue ink



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ : Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

NỘI QUY LAO ĐỘNG

Ban hành kèm Quyết định số: 14 /2021/QĐ-MS

do Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ký ngày 14 tháng 4 năm 2021



Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2021

	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 2/32

NỘI DUNG

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.....	4
Điều 1: Phạm Vi Điều Chỉnh	4
Điều 2: Đối Tượng Áp Dụng	4
Điều 3: Quy Định Khác.....	4
Điều 4: Hiệu Lực Thi Hành	4
Chương II HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG	4
Điều 5: Thử Việc.....	4
Điều 6: Chuyển Người Lao Động Làm Công Việc Khác So Với Hợp Đồng Lao Động	5
Điều 7: Thủ Tục Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động	6
Chương III THỜI GIỜ LÀM VIỆC – THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI.....	6
Điều 8: Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi.....	6
Điều 9: Làm Thêm Giờ	8
Điều 10: Ngày Nghỉ Hàng Tuần.....	8
Điều 11: Nghỉ Lễ, Tết.....	8
Điều 12: Nghỉ Hằng Năm	9
Điều 13: Nghỉ Việc Riêng, Nghỉ Không Hưởng Lương	10
Điều 14: Nghỉ Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội.....	10
Điều 15: Chế Độ Làm Việc, Nghỉ Ngơi Của Lao Động Nữ	10
Chương IV TRẬT TỰ VÀ HÀNH VI TRONG CÔNG TY	11
Điều 16: Quy Định Chung.....	11
Điều 17: Hành Vi Ứng Xử Và Những Điều Người Lao Động Không Được Phép Làm.....	13
Điều 18: Các Hành Vi Quấy Rối Tình Dục; Trình Tự, Thủ Tục Xử Lý Hành Vi Quấy Rối Tình Dục Tại Nơi Làm Việc.....	16
Điều 19: Quy Định Ra Vào Cổng	17
Chương V BẢO VỆ TÀI SẢN, BÍ MẬT CÔNG NGHỆ KINH DOANH.....	18
Điều 20: Bảo Vệ Tài Sản.....	18
Điều 21: Bảo Vệ Bí Mật Công Nghệ Kinh Doanh	18
Điều 22: Quy Định Về An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin	20
Chương VI AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG	20
Điều 23: An Toàn Lao Động.....	20
Điều 24: Vệ Sinh Lao Động	23

(Chữ ký)

	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 3/32

Điều 25: Bảo Vệ Môi Trường	24
Chương VII KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT.....	24
Điều 26: Các Hành Vi Vi Phạm Kỷ Luật Lao Động	24
Điều 27: Hình Thức Xử Lý Kỷ Luật Lao Động	24
Điều 28: Xóa Kỷ Luật, Giảm Thời Hạn Chấp Hành Kỷ Luật Lao Động	24
Điều 29: Mức Độ Thiệt Hại Làm Căn Cứ Xử Lý Kỷ Luật	24
Điều 30: Hình Thức Khiển Trách	25
Điều 31: Hình Thức Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương Không Quá 06 Tháng; Cách Chức	25
Điều 32: Hình Thức Sa Thải	27
Điều 33: Người Lao Động Không Hoàn Thành Công Việc Theo Hợp Đồng	29
Điều 34: Trách Nhiệm Vật Chất.....	29
Điều 35: Nguyên Tắc, Trình Tự Xử Lý Kỷ Luật Lao Động	30
Điều 36: Tạm Đình Chỉ Công Tác Của Người Lao Động	31
Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	32
Điều 37: Điều Khoản Thi Hành.....	32



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 4/32

- Căn cứ Bộ luật Lao Động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 (“Bộ Luật Lao Động 2019”) và các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn Bộ Luật Lao Động;
- Nghị định số **145/2020/NĐ-CP** của Chính Phủ ban hành ngày 14/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01/02/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
- Căn cứ tình hình thực tế tổ chức kinh doanh và tổ chức lao động trong Công ty, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ban hành Nội quy lao động của Công ty bao gồm những quy định sau:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm Vi Điều Chỉnh

Nội quy lao động bao gồm những quy định về các vấn đề liên quan đến lao động mà Người lao động và Người sử dụng lao động phải thực hiện khi làm việc tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (sau đây gọi tắt là “MSC” hoặc “Công ty”).

Điều 2: Đối Tượng Áp Dụng

Nội quy lao động được áp dụng đối với Người sử dụng lao động và tất cả Người lao động được tuyển dụng, đang làm việc trong Công ty (bao gồm cả Người lao động đang thử việc, người đang được đào tạo, ...) dưới mọi hình thức hợp đồng lao động.

Điều 3: Quy Định Khác

Các trường hợp phát sinh khác không được nêu trong Nội quy lao động này sẽ được điều chỉnh bởi Thỏa ước lao động tập thể, Luật Lao Động hoặc do Tổng Giám đốc Công ty giải quyết trên cơ sở Pháp luật Lao động hiện hành.

Điều 4: Hiệu Lực Thi Hành

Bản Nội quy lao động này có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký Nội quy lao động.

Chương II HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 5: Thử Việc

1. Người sử dụng lao động và Người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc, thực hiện theo điều 24, 25, 26, 27 Bộ Luật Lao Động 2019.
2. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.
3. Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 5/32

- 3.1. Không quá 180 ngày đối với công việc của Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Quản Lý, Sử Dụng Vốn Nhà Nước Đầu Tư Vào Sản Xuất, Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp;
- 3.2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
- 3.3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
- 3.4. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.
4. Tiền lương của Người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.
5. Trong thời gian thử việc, Người sử dụng lao động và Người lao động có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.
6. Trừ trường hợp pháp luật lao động hiện hành về kết thúc thử việc có quy định khác:
 - 6.1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với Người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3.1, 3.2 và 3.3 điều này, Người sử dụng lao động phải thông báo cho Người lao động kết quả công việc Người lao động đã làm thử.
 - 6.2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với Người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3.4 điều này, Người sử dụng lao động phải thông báo cho Người lao động kết quả công việc Người lao động đã làm thử.
 - 6.3. Trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với Người lao động.

Điều 6: Chuyển Người Lao Động Làm Công Việc Khác So Với Hợp Đồng Lao Động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển Người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm; Trường hợp chuyển Người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản.

Những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động gồm:

- Sản lượng sản xuất, nhu cầu sản xuất giảm do đơn hàng giảm;
- Thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh;
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Thay đổi hình thức, phương thức kinh doanh, cơ cấu tổ chức;
- Thay đổi công nghệ;
- Thay đổi cơ cấu sản phẩm (ví dụ: chuyển sang các dòng sản phẩm không yêu cầu về nhân lực) ;
- Tham gia triển khai dự án hoặc thực hiện nhiệm vụ đột xuất.



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 6/32

2. Khi tạm thời chuyển Người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, Người sử dụng lao động phải báo cho Người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của Người lao động.
3. Người lao động làm công việc theo quy định tại Khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính Phủ quy định.
4. Trường hợp Người sử dụng lao động tạm thời chuyển Người lao động làm công việc khác với hợp đồng lao động và phù hợp quy định pháp luật mà Người lao động không đồng ý và không đến Công ty làm việc thì xem như Người lao động tự ý bỏ việc.
5. Trường hợp Người lao động không đủ sức khỏe để thực hiện công việc theo hợp đồng lao động (căn cứ kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền), Công ty sẽ sắp xếp điều chuyển Người lao động sang làm công việc khác phù hợp, đồng thời thỏa thuận lại với Người lao động các điều khoản về hợp đồng lao động mới (tiền lương và các phúc lợi khác tương ứng với vị trí công việc mới).

Điều 7: Thủ Tục Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

1. Đối với Người lao động

- Khi Người lao động muốn đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động phải thông báo bằng văn bản cho Công ty biết trước theo thời hạn quy định tại điều 35 Bộ Luật lao động 2019.
- Trường hợp Người lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật phải bồi thường và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại điều 40 Bộ Luật lao động 2019 và các Quy định hiện hành của Nhà Nước.

2. Đối với Người sử dụng lao động

- Khi Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động phải thông báo bằng văn bản cho Người lao động biết trước theo thời hạn quy định tại điều 36 Bộ Luật lao động 2019.
- Trường hợp Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điều 41 Bộ Luật lao động 2019 và các Quy định hiện hành của Nhà Nước.

Chương III THỜI GIỜ LÀM VIỆC – THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Điều 8: Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi

1. Thời giờ làm việc là khoảng thời gian Người lao động phải có mặt tại địa điểm làm việc, công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với Nội quy lao động Công ty.



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 7/32

Người lao động	Chế độ làm việc 44 giờ/tuần	Chế độ làm việc 48 giờ/tuần
Có địa điểm làm việc tại trụ sở chính, Văn phòng đại diện tại Hà Nội	Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng : 08:00 – 12:00 Nghỉ trưa : 12:00 – 13:00 Chiều : 13:00 – 17:45	Thứ Hai đến thứ Bảy: Sáng : 08:00 – 12:00 Nghỉ trưa : 12:00 – 13:00 Chiều : 13:00 – 17:00
Có địa điểm làm việc tại các chi nhánh của Công ty	Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng : 07:30 – 12:00 Nghỉ trưa : 12:00 – 12:45 Chiều : 12:45 – 16:45	Thứ Hai đến thứ Bảy: Sáng : 08:00 – 12:00 Nghỉ trưa : 12:00 – 13:00 Chiều : 13:00 – 17:00
Có địa điểm làm việc tại các Nhà máy	Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng : 08:00 – 12:00 Nghỉ trưa : 12:00 – 12:45 Chiều : 12:45 – 16:45 Thứ Bảy: Sáng : 08:00 – 12:00	Thứ Hai đến thứ Bảy: Sáng : 08:00 – 12:00 Nghỉ trưa : 12:00 – 12:45 Chiều : 12:45 – 16:45
Có địa điểm làm việc tại văn phòng, địa điểm làm việc khác	Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng : 08:00 – 12:00 Nghỉ trưa : 12:00 – 13:00 Chiều : 13:00 – 17:00 Thứ Bảy: Sáng : 08:00 – 12:00	Thứ Hai đến thứ Bảy: Sáng : 08:00 – 12:00 Nghỉ trưa : 12:00 – 13:00 Chiều : 13:00 – 17:00

Người lao động	Chế độ làm việc 48 giờ/tuần <i>Nhà máy MMB & MHD</i>	Chế độ làm việc 48 giờ/tuần <i>Các nhà máy khác</i>
Làm việc theo ca sản xuất	Ca 1: 06:30 – 14:30 (nghỉ giữa ca: 10:00 – 10:30) Ca 2: 14:30 – 22:30 (nghỉ giữa ca 18:00 – 18:30) Ca 3: 22:30 – 06:30 (nghỉ giữa ca 02:00 – 02:45)	Ca 1: 06:00 – 14:00 (nghỉ giữa ca: 10:00 – 10:30) Ca 2: 14:00 – 22:00 (nghỉ giữa ca 18:00 – 18:30) Ca 3: 22:00 – 06:00 (nghỉ giữa ca 02:00 – 02:45)

Người lao động	Chế độ làm việc 40 giờ/tuần	Chế độ làm việc 48 giờ/tuần
Làm việc tại VCF	Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng : 07:15 – 11:45 Nghỉ trưa : 11:45 – 12:30 Chiều : 12:30 – 16:00	Thứ Hai đến thứ Bảy: Sáng : 07:15 – 11:45 Nghỉ trưa : 11:45 – 12:30 Chiều : 12:30 – 16:00

Quản lý

	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 8/32

Ghi chú:

- Thời gian nghỉ trưa không tính vào thời gian làm việc ;
 - Nghỉ chuyển ca: Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác ;
 - Ngoài thời gian về nghỉ giữa ca trong ca sản xuất như trên Người lao động còn được nghỉ hai đợt nghỉ ngắn, mỗi đợt 5 phút và sẽ được bố trí luân phiên trong ca làm việc phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty ;
 - Trường hợp khác, sẽ theo thỏa thuận giữa Công ty, Công đoàn và Phòng ban/Bộ phận đảm bảo những quy định của Luật.
2. Thời giờ làm việc có thể thay đổi, sắp xếp cho phù hợp với tình hình và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng đảm bảo không vượt quá thời gian làm việc đã thỏa thuận với Người lao động theo hợp đồng lao động.
 3. Trước giờ làm việc, Người lao động phải hoàn tất các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân (nếu có) để bắt đầu công việc đúng thời gian quy định như trên.

Điều 9: Làm Thêm Giờ

1. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
 - 1.1. Được sự đồng ý của Người lao động;
 - 1.2. Số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày; trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày; không quá 40 giờ trong một tháng và không quá 200 giờ trong một năm.
2. Quy định về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm: thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 107 Bộ luật lao động 2019.
3. Công việc làm thêm giờ của mỗi Người lao động nói chung sẽ được thực hiện khi có thỏa thuận làm thêm giờ và Người lao động sẽ được trả lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 10: Ngày Nghỉ Hàng Tuần

1. Ngày nghỉ hàng tuần là ngày Chủ nhật.
2. Đối với trường hợp làm việc theo chế độ 3 ca, ngày nghỉ hàng tuần của Người lao động tùy thuộc vào lịch làm việc đã thông báo trước của mỗi Bộ phận. Mỗi tuần Người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục).
3. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần, thì Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho Người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

Điều 11: Nghỉ Lễ, Tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương vào những ngày lễ, tết sau đây:
 - 1.1. Tết dương lịch : 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch)
 - 1.2. Tết âm lịch : 05 ngày
 - 1.3. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương : 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch)



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 9/32

- 1.4. Ngày Chiến thắng : 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch)
- 1.5. Ngày Quốc tế lao động : 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch)
- 1.6. Ngày Quốc khánh : 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau)
2. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ Lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước mà Người lao động mang quốc tịch.
3. Khi những ngày nghỉ nói trên trùng vào những ngày nghỉ hàng tuần thì Người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Điều 12: Nghỉ Hàng Năm

- Nguyên tắc chung : Người lao động nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương trên cơ sở sắp xếp hợp lý và với tinh thần trách nhiệm, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được thực hiện theo Điều 113 Bộ luật Lao động 2019. Công ty khuyến khích Người lao động nghỉ hàng năm (nghỉ phép) để tái tạo sức lao động, nâng cao chất lượng công việc.
- Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho Công ty thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
 - 12 ngày làm việc đối với Người lao động làm công việc trong điều kiện bình thường;
 - 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 - 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Số ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, cứ đủ 05 năm làm việc cho Công ty thì được nghỉ thêm 01 ngày phép.
- Người lao động làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì ngày nghỉ hàng năm sẽ được tính tương ứng theo tỉ lệ số tháng làm việc trong năm.
- Chu kỳ tính ngày nghỉ hàng năm được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và được chốt vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Người lao động phải sắp xếp sử dụng ngày nghỉ hàng năm (nghỉ phép) trong năm tương ứng theo lịch Công ty sắp xếp hoặc phê duyệt theo đơn đăng ký nghỉ phép hàng năm của Người lao động. Các trường hợp đặc biệt phải được sự chấp thuận trước của Tổng giám đốc/Người được Tổng giám đốc ủy quyền.
- Đến ngày 31 tháng 12, nếu Người lao động chưa sử dụng hết số ngày phép năm, tùy theo nguyện vọng của nhân viên, Công ty sẽ xem xét cho Người lao động được sử dụng một nửa (1/2) số ngày phép chưa sử dụng của năm trước (tối đa là 06 ngày) đến hết ngày 31 tháng 03 năm sau. Theo đó, một nửa (1/2) số ngày phép chưa sử dụng của năm trước còn lại sẽ hết hiệu lực và cũng không được thanh toán tiền lương tương ứng, và sau ngày 31 tháng 03 năm sau, nếu số ngày phép được gia hạn không được sử dụng hết thì số ngày phép này cũng sẽ tự động hết hiệu lực và không được thanh toán tiền lương tương ứng.
- Công ty có thể thỏa thuận để sắp xếp các bộ phận nghỉ phép năm tập thể trong thời gian cần sửa chữa máy móc, trong thời gian xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc tham quan du lịch, nghỉ Tết, ...
- Quy định cụ thể, cách thức thực hiện nghỉ phép năm được quy định chi tiết tại Quy định về nghỉ hàng năm hoặc các quy định, quy trình liên quan mà Công ty ban hành tùy từng thời điểm.

Chữ ký

	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 10/32

Điều 13: Nghỉ Việc Riêng, Nghỉ Không Hưởng Lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau:
 - 1.1. Bản thân kết hôn: nghỉ 03 ngày ;
 - 1.2. Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày ;
 - 1.3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.
Các trường hợp trên đều phải xuất trình giấy tờ hợp pháp (giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng tử, ...).
2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo cho Công ty khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.
3. Người lao động nếu vì một lý do cá nhân nào khác cần nghỉ thêm thì phải có đơn trình bày lý do và xin phép Tổng Giám đốc/Người được Tổng giám đốc ủy quyền, chỉ được nghỉ sau khi được chấp thuận.
4. Mỗi lần nghỉ không hưởng lương không được quá 10 ngày liên tục, tổng cộng một năm không quá 30 ngày cộng dồn. Các trường hợp đặc biệt nghỉ vượt quá số ngày quy định như trên phải được sự đồng ý của Tổng giám đốc/Người được Tổng giám đốc ủy quyền.
5. Nếu Người lao động nghỉ việc không hưởng lương liên tục 10 ngày trở lên, tùy theo mức độ yêu cầu của công việc mà Trưởng bộ phận sẽ có trách nhiệm đề xuất tuyển dụng (thời vụ, bổ trí, luân chuyển công việc, kiêm nhiệm) để bảo đảm hoạt động của phòng ban.
6. Việc sắp xếp, thỏa thuận nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương sẽ được quy định cụ thể dựa theo Quy định về xác định ngày công làm việc hoặc các quy định, quy trình liên quan mà Công ty ban hành tùy từng thời điểm.

Điều 14: Nghỉ Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội

1. Người lao động nghỉ việc vì ốm đau, thai sản hoặc nghỉ chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm, tai nạn có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định và nghỉ dưỡng sức sau thời gian ốm đau, thai sản sẽ được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
Khi nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, Người lao động cần có đơn xin nghỉ được phê duyệt theo thẩm quyền quy định.
Các trường hợp nghỉ bệnh đột xuất (không thể xin phép trước theo quy định Công ty): trễ nhất 01 giờ sau giờ bắt đầu của ca hoặc giờ làm việc, Người lao động cần thông báo qua điện thoại cho cấp quản lý trực tiếp hoặc Bộ Phận Nhân sự về việc nghỉ đột xuất của mình.
2. Thời gian tối đa nghỉ chế độ ốm đau: được tính theo ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Thời gian nghỉ do ốm đau, thai sản, chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm, nghỉ dưỡng sức sau thời gian ốm đau, thai sản được thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).

Điều 15: Chế Độ Làm Việc, Nghỉ Ngơi Của Lao Động Nữ

1. Thời gian làm việc khi mang thai, sau khi sinh

Quang

	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 11/32

- 1.1. Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 07 của thai kỳ hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi **không được** làm việc ban đêm, làm thêm giờ hoặc đi công tác xa;
- 1.2. Lao động nữ trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi: mỗi ngày được nghỉ 60 phút trong thời gian làm việc;
- 1.3. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho Công ty biết thì được Công ty chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
2. **Lao động nữ sinh con**
 - 2.1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tổng thời gian nghỉ trước và sau sinh là 06 tháng (tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần). Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng;
 - 2.2. Thời gian nghỉ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng;
 - 2.3. Lao động nữ sau khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu có thể xin nghỉ thêm không hưởng lương. Việc nghỉ thêm chỉ được thực hiện khi lao động nữ làm thủ tục xin nghỉ thêm và được sự đồng ý bằng văn bản của Người sử dụng lao động;
 - 2.4. Công ty không khuyến khích Lao động nữ làm việc trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định pháp luật. Trong trường hợp Lao động nữ có nhu cầu đi làm việc trong thời gian nghỉ thai sản cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:
 - Khi đã nghỉ ít nhất được 04 (bốn) tháng;
 - Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe;
 - Được đại diện có thẩm quyền của Công ty đồng ý bằng văn bản.

Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, Lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.
3. Chế độ làm việc của Người lao động nữ trong các trường hợp khác được thực hiện theo quy định của Pháp Luật hiện hành và thỏa thuận giữa Người lao động và Người sử dụng lao động

Chương IV TRẬT TỰ VÀ HÀNH VI TRONG CÔNG TY

Điều 16: Quy Định Chung

1. Quản lý chấm công và ra vào Công ty

- 1.1. Người lao động phải có mặt tại nơi làm việc trước giờ quy định để hoàn tất các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân (nếu có) và chuẩn bị cho công việc, không được đi trễ về sớm mà không có lý do chính đáng/lý do bất khả kháng và không có sự đồng ý của quản lý trực tiếp. Các trường hợp đặc biệt cần được sự chấp thuận của Tổng giám đốc/Người được Tổng giám đốc ủy quyền;
- 1.2. Người lao động làm việc tại những nơi làm việc có bố trí máy chấm công có nghĩa



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 12/32

vụ bấm vân tay hoặc quét thẻ chấm công khi vào làm việc và khi rời khỏi nơi làm việc. Điều này ghi nhận việc có mặt của Người lao động tại nơi làm việc ;

- 1.3. Người lao động không được phép bấm vân tay hoặc quét thẻ chấm công khi không có lịch làm việc. Nghiêm cấm các hành vi quét thẻ chấm công thay cho người khác, đổi thẻ cho nhau hoặc gian lận chấm công, quét thẻ dưới mọi hình thức;
- 1.4. Người lao động làm việc tại các địa bàn tỉnh thành theo khu vực được phân công, thỏa thuận sẽ có mặt và thực hiện công việc theo đúng kế hoạch công tác được phê duyệt bởi cấp quản lý trực tiếp.

2. Thẻ nhân viên (Bảng tên nhân viên)

- 2.1. Công ty cấp Thẻ nhân viên cho tất cả Người lao động trong Công ty;
- 2.2. Người lao động phải đeo Thẻ nhân viên trong suốt thời gian làm việc tại Công ty. Riêng nhân viên làm việc trong khu vực sản xuất không đeo thẻ nhân viên, nhưng phải mang/giữ thẻ trong người để xuất trình cho các Bộ phận liên quan khi có yêu cầu;
- 2.3. Khi mất thẻ, thẻ bị hư hỏng hoặc cần thay đổi thông tin trên thẻ, Người lao động phải thông báo cho cấp quản lý & Bộ phận Nhân sự để được hỗ trợ cấp lại thẻ. Trường hợp làm hư hỏng hoặc làm mất thẻ, Người lao động phải chịu chi phí làm lại thẻ mới;
- 2.4. Người lao động không được cho người khác mượn Thẻ nhân viên của mình cũng như không sử dụng Thẻ nhân viên vào những mục đích khác không liên quan đến công việc;
- 2.5. Khi chấm dứt Hợp đồng lao động, Người lao động phải trả lại Thẻ nhân viên cho Công ty.

3. Nơi làm việc:

Vị trí làm việc của Người lao động sẽ do người quản lý trực tiếp phân công. Trừ khi được cho phép, Người lao động có nghĩa vụ tuân thủ những điều sau:

- 3.1. Trong giờ làm việc:
 - Người lao động không được tự ý rời khỏi Công ty, không làm việc riêng, không làm việc ngoài chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;
 - Người lao động không được tự ý đi vào những khu vực không thuộc phạm vi của mình, không vào khu vực cấm;
 - Trưởng bộ phận, đơn vị có quyền yêu cầu những Người lao động không có trách nhiệm rời khỏi khu vực do mình phụ trách.
- 3.2. Tại các nhà máy, khi hết giờ làm việc: Người lao động không được phép ở lại Công ty, trừ các trường hợp được phê duyệt theo quy định.

4. Khách đến Công ty

- 4.1. Khi có khách đến làm việc và tham quan Công ty
 - Người lao động phải xin phép trước và phải được sự cho phép của Ban Tổng Giám đốc Công ty hoặc các Trưởng phòng/Trưởng bộ phận chuyên môn liên quan ;
 - Khi đã được cho phép tiếp khách tại Công ty: Người lao động tiếp khách ở khu vực lễ tân hoặc phòng họp và không được tiếp khách tại nơi (bàn) làm việc.
- 4.2. Thăm viếng cá nhân
 - Người lao động không được phép gặp người thân hoặc bạn bè (gọi tắt là khách) trong Công ty và/hoặc trong giờ làm việc vì mục đích cá nhân ;
 - Trong các trường hợp cần thiết: Khách sẽ được yêu cầu đợi tại cổng ra vào trong lúc nhân viên bảo vệ liên hệ với nhân viên (người có khách cần gặp). Người lao động này

Luong

	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 13/32

phải xin ý kiến cấp quản lý trực tiếp và thời gian tối đa cho các thăm viếng cá nhân không quá 20 phút trong một ngày làm việc ;

- Các trường hợp đặc biệt cần được phê duyệt theo quy định.

Điều 17: Hành Vi Ứng Xử Và Những Điều Người Lao Động Không Được Phép Làm

1. Hành vi ứng xử

- 1.1. Người lao động phải mặc trang phục phù hợp với nơi làm việc;
- 1.2. Tôn trọng và hành xử đúng mực với đồng nghiệp và đối tác. Giữ gìn thuần phong mỹ tục, tuyệt đối tuân thủ pháp luật và quy định của Công ty;
- 1.3. Tất cả Người lao động trong Công ty không phân biệt chức vụ đều phải đối xử với nhau trên tinh thần hợp tác thân ái, đoàn kết cùng nhau giải quyết công việc. Luôn nâng cao tinh thần học hỏi trong công việc;
- 1.4. Người lao động phải tiết kiệm, giữ gìn, không lãng phí trong việc sử dụng tài sản Công ty, đồ dùng, vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, điện, nước,... Người lao động được khuyến khích sử dụng lại các bao bì hồ sơ, các bao thư và giấy đã qua sử dụng để dùng vào công việc nội bộ;
- 1.5. Người lao động phải xây dựng cho mình nề nếp, tác phong làm việc nghiêm túc, đúng đắn, ngăn nắp và cẩn thận. Tất cả các Người lao động đều có trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc và cảnh quan môi trường chung. Các loại rác phải bỏ đúng nơi quy định;
- 1.6. Đồ vật tư, đồ dùng đúng nơi quy định, phải giữ gìn vệ sinh chung, không vẽ bậy, khắc nhỏ tùy tiện hoặc xả rác bừa bãi, đi vệ sinh phải đúng nơi quy định;
- 1.7. Người lao động có trách nhiệm tự bảo quản tài sản tư trang. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát tài sản tư trang có giá trị nào của Người lao động khi ra vào Công ty;
- 1.8. Người lao động khi phát hiện ra bất kỳ hành vi hay dấu hiệu vi phạm Nội quy lao động, xâm phạm đến tài sản Công ty hoặc quyền lợi chính đáng của người khác phải báo cáo ngay cho cấp quản lý. Không được cung cấp những lời khai, bằng chứng sai sự thật khi có việc cần điều tra trong Công ty hay các cơ quan nhà nước;
- 1.9. Người lao động tuyệt đối tuân thủ Thỏa thuận bảo mật thông tin, minh bạch và không cạnh tranh và các cam kết, thỏa thuận khác với Công ty.

2. Những điều Người lao động không được phép làm

- 2.1. Không được vi phạm bất kỳ quy định nào về Trật tự và Hành vi trong Công ty tại Chương IV Nội quy lao động này;
- 2.2. Không được vi phạm bất kỳ quy định nào về Thời gian làm việc – Thời gian nghỉ ngơi tại Chương III Nội quy lao động này;
- 2.3. Không được vi phạm bất kỳ quy định nào về An toàn vệ sinh – An toàn lao động tại Chương VI nội quy lao động này hoặc các quy định về Vệ sinh an toàn thực phẩm;
- 2.4. Không được tự ý nghỉ làm, không tham gia các buổi họp/ sinh hoạt tập thể bắt buộc /các buổi đào tạo theo yêu cầu của Công ty mà không có lý do chính đáng;
- 2.5. Không được sử dụng thời gian làm việc của Công ty để làm việc riêng, ngủ, chơi game,...
- 2.6. Không tụ tập, tổ chức bất kỳ trò chơi thể thao giải trí nào trong Công ty (trừ trường hợp do Công ty hoặc Ban chấp hành công đoàn tổ chức hoặc cho phép);



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 14/32

- 2.7. Không được cung cấp/cập nhật thông tin cá nhân không đúng hoặc không đủ cho Công ty về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động;
- 2.8. Không được mang các thiết bị điện tử có chức năng ghi hình, kết nối mạng internet (wifi, 3G, 4G hoặc sử dụng dữ liệu kết nối mạng internet khác,...) vào khu vực sản xuất, trừ các trường hợp được cho phép bằng văn bản nhằm mục đích phục vụ công việc;
- 2.9. Không được bỏ vị trí làm việc hoặc không bàn giao công việc giữa hai ca làm việc khi chưa có người đến thay hoặc có mặt tại vị trí không được phân công hoặc tự ý bỏ ca làm việc, đổi ca mà không được sự chấp thuận của cấp trên;
- 2.10. Không được sử dụng, di chuyển vị trí, thay đổi hình dạng, công năng hoặc sửa chữa máy móc, trang thiết bị, dụng cụ hoặc bất kỳ tài sản nào khác của Công ty mà chưa được sự cho phép của người có thẩm quyền;
- 2.11. Không được phá hoại, làm hư hỏng máy móc, thiết bị, tài sản của Công ty hoặc của những người khác trong phạm vi Công ty;
- 2.12. Không được lãng phí nguyên/vật liệu của Công ty;
- 2.13. Không được tiết lộ hoặc bàn tán, trao đổi về tiền lương, tiền thưởng, mức thu nhập, phúc lợi của cá nhân và Người lao động khác;
- 2.14. Không được có hành vi gian lận trong việc chấm công, tính lương;
- 2.15. Không được kết bè phái chia rẽ mất đoàn kết nội bộ; tụ tập gây mất an ninh, trật tự trong Công ty hoặc kích động, lôi kéo người khác vào các sự việc tương tự;
- 2.16. Không được có những lời lẽ, hành vi đe dọa trả thù hoặc xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, tín ngưỡng tôn giáo của đồng nghiệp/khách hàng/đối tác dưới bất kỳ hình thức nào;
- 2.17. Không được xuyên tạc, bịa đặt và vu khống người khác vì bất kỳ mục đích gì;
- 2.18. Không được vi phạm quy định về việc cấm hút thuốc tại nơi làm việc và tuyệt đối nghiêm cấm hút thuốc tại nơi đặt biển cấm hút thuốc;
- 2.19. Không được vi phạm quy định về quản lý/khai thác hệ thống Camera;
- 2.20. Không được sử dụng tên Công ty hoặc các ấn phẩm mang tên, logo của Công ty như phong bì, giấy letterhead ... trong các việc giao dịch và kinh doanh cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng không đúng mẫu logo, mẫu văn bản, hình ảnh của công ty trong giao dịch kinh doanh của Công ty;
- 2.21. Không xúi giục, hăm dọa, kích động, tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ hoặc gây sợ hãi để buộc người khác làm sai quy trình, quy định, quy chế, nội quy hoặc các hướng dẫn khác của Công ty hoặc quy định của Pháp luật;
- 2.22. Không tổ chức hội họp hoặc tuyên truyền những tài liệu có nội dung không liên quan đến hoạt động sản xuất/kinh doanh của Công ty mà không có sự chấp thuận của Công ty, trừ các trường hợp được cho phép theo quy định của Pháp luật;
- 2.23. Không xem/lưu trữ/tuyên truyền sách, truyện, hình ảnh, các bài viết có nội dung phản động hoặc không lành mạnh khác ... dưới mọi hình thức;
- 2.24. Người lao động không được tự ý phát ngôn trên các phương tiện thông tin đại chúng/mạng xã hội hoặc dưới bất kỳ hình thức nào về các vấn đề liên quan đến hoạt động, chủ trương, chính sách của Công ty trừ những người có thẩm quyền;



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 15/32

- 2.25. Không được tự ý trả lời phỏng vấn của báo chí khi chưa được Công ty phân công. Nếu nhân viên được phóng viên hoặc công ty truyền thông liên hệ, nhân viên phải báo cáo đến cấp quản lý để đảm bảo các yêu cầu của truyền thông được chuyển đến những người có thẩm quyền trong Công ty xử lý;
- 2.26. Không được đăng tải hoặc/và bàn luận các thông tin/hình ảnh/clip/tài liệu bảo mật bao gồm nhưng không hạn chế như thông tin kế hoạch kinh doanh/sản xuất, các thông tin về tài chính, thông tin phát triển sản phẩm, các phương pháp sản xuất, thông tin về lương, các chính sách chế độ phúc lợi và nhân sự, thông tin về khách hàng, nhà cung cấp, v.v. trên các trang web, mạng xã hội, nhóm chat (viber, zalo, messenger, ...) và các phương tiện thông tin đại chúng khác trừ khi được phân công. Nếu nhân viên không rõ thông tin mình đang phụ trách có cần bảo mật hay không, có thể tham vấn Trưởng bộ phận hoặc Phòng Nhân sự;
- 2.27. Không được đăng tải hoặc bình luận hình ảnh/thông tin/clip của Ban giám đốc/Ban Tổng giám đốc trên các phương tiện thông tin đại chúng/mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào;
- 2.28. Không được đại diện Công ty bày tỏ các quan điểm về vấn đề xã hội hoặc chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng/mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào;
- 2.29. Không được cất giấu/ sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, chất gây cháy và các vật dụng nguy hiểm khác (theo Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ) trong Công ty hoặc trong các sự kiện do Công ty tổ chức.
- 2.30. Không được uống rượu, bia hoặc sử dụng các loại chất kích thích trong Công ty và/hoặc trong thời gian làm việc hoặc đến làm việc trong tình trạng đang say, có mùi rượu, bia trừ trường hợp tiếp khách/giao tế được sự đồng ý của Công ty;
- 2.31. Người lao động trong giờ làm việc mà có dấu hiệu say rượu, bia hoặc trong tình trạng đã sử dụng chất kích thích thì người quản lý trực tiếp có quyền yêu cầu người đó rời khỏi Công ty và bị xử lý kỷ luật theo Nội quy Công ty;
- 2.32. Không được những nhiễu, mặc cả, xin/nhận hối lộ, hoa hồng, ưu đãi, quà cáp có giá trị thanh khoản cao như cổ phiếu, đá quý, kim loại quý, tiền mặt, tiền vay, ... dưới bất kỳ hình thức nào khi thực hiện các công việc được giao hoặc nhận các khoản thù lao mà có thể khiến Người lao động phải làm việc cho đối tác/nhà cung cấp/ nhà thầu của Công ty;
- 2.33. Không được tự ý thực hiện hoặc giúp Nhà cung cấp/đối tác thực hiện các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán, chào thầu, đấu giá hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào với Công ty; che giấu hoặc giúp các nhà thầu/đối tác che giấu các sai phạm trong quá trình cung cấp các dịch vụ cho Công ty;
- 2.34. Không được có hành vi gian lận: sử dụng hóa đơn, hồ sơ, chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ, làm sai lệch hồ sơ, giả mạo hoặc chỉnh sửa thông tin, chữ ký, con dấu, dữ liệu, tài liệu, chứng từ, hóa đơn, hồ sơ nghiệm thu hoặc các thông tin, dữ liệu trên hệ thống dữ liệu của Công ty (hệ thống DMS, ERP, SAP, Camera ... hoặc bất kỳ hệ thống dữ liệu hoặc hệ thống an ninh của Công ty);
- 2.35. Không giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực, không được xúi giục, cố ý gây thương tích cho người khác, đánh nhau trong Công ty và/hoặc trong giờ làm việc;
- 2.36. Không được tổ chức/tham gia/cổ xúy/xúi giục đánh bạc dưới mọi hình thức trong Công ty và/hoặc trong thời gian làm việc;



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 16/32

- 2.37. Không được tàng trữ/mua bán/ sử dụng các loại thuốc/chất gây nghiện, gây mê, ma túy trong Công ty và/hoặc trong giờ làm việc;
- 2.38. Không được mang tài sản của Công ty ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của Người có thẩm quyền. Hành vi này được xem là trộm cắp, không phân biệt tài sản có giá trị lớn hay nhỏ, cũ hay mới, sử dụng được hay không, ...
- 2.39. Không được thực hiện bất kỳ hành vi cấm nào khác theo quy định của pháp luật lao động hoặc theo quy chế, nội quy, quy định hay chính sách lao động Công ty ban hành vào từng thời điểm.

Điều 18: Các Hành Vi Quấy Rối Tình Dục; Trình Tự, Thủ Tục Xử Lý Hành Vi Quấy Rối Tình Dục Tại Nơi Làm Việc

1. Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi không tuân thủ quy tắc chuẩn mực hành xử tại nơi làm việc – quấy rối tình dục, bao gồm:

- 1.1. Các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, bao gồm các hành vi mang tính thể chất như tiếp xúc, cổ tình va chạm như sờ mó, vuốt ve, ôm hay hôn, ve vãn, tấn tình hoặc đề nghị quan hệ tình dục; tấn công tình dục, cưỡng ép hoặc những hành vi tương tự;
- 1.2. Những lời nhận xét không phù hợp về mặt xã hội, văn hóa; ngụ ý/gợi ý về tình dục; nhận xét (trực tiếp hoặc ám chỉ) về giới tính, thân thể người khác; lời nói sỉ nhục, hăm dọa, bình phẩm, khiếm nhã, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa trừng phạt; đề nghị/yêu cầu hoặc mời chào mang tính cá nhân;
- 1.3. Những hành vi phi lời nói: ngôn ngữ cơ thể khiêu khích, biểu hiện không đúng đắn, phô bày các tài liệu khiêu dâm, hình ảnh, vật phẩm, màn hình máy tính, hay các áp phích, thư điện tử, ghi chép, tin nhắn liên quan đến tình dục hoặc những hành vi khác tương tự;
- 1.4. Các hành vi quan hệ bất chính giữa cấp quản lý và nhân viên, cấp quản lý và đồng nghiệp, nhân viên và đồng nghiệp bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả đùa giỡn, quấy rối và đồng thuận 'trao đổi');
- 1.5. Mọi hình thức trả đũa, trả thù đối với những nạn nhân có liên quan đến quấy rối tình dục (bao gồm nạn nhân, người chứng kiến, người được thông báo, người cung cấp thông tin cho công ty), hoặc những nạn nhân của các hành vi không chuẩn mực;
- 1.6. Việc giấu diếm, che đậy thông tin như biết, có liên quan, chứng kiến, hoặc đáng lẽ phải biết (nhận thấy người lao động nào ép một người lao động khác chịu hành vi quấy rối có tính chất tình dục không được mong muốn, và hành vi đó đúng với khái niệm về quấy rối tình dục, bao gồm cả đồng thuận 'trao đổi' tại nơi làm việc) mà không báo cáo sự việc đó cho Công ty;
- 1.7. Việc cung cấp thông tin không chính xác: như những hành vi, lời nói, tố cáo, khiếu nại không có căn cứ, có tính chất vu khống hay đặt điều cho bất cứ người lao động nào trong Công ty;

2. Trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được thực hiện theo Bộ Quy tắc và Chuẩn mực hành xử tại nơi làm việc do Công ty ban hành và Nội quy lao động này:

- 2.1. Khi nhận được bất cứ khiếu nại, tố cáo về việc không tuân thủ, đặc biệt quấy rối tình dục và/hoặc quan hệ bất chính, Công ty sẽ có những hành động ngay lập tức nhằm ngăn ngừa và xử lý vấn đề quấy rối trên cơ sở xem xét hồ sơ và thực tiễn với những tố cáo về quấy rối, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi quấy rối;



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 / 2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 / 2021
		Số trang: 17/32

2.2. Trình tự, thủ tục xác minh, xử lý các trường hợp khiếu nại, tố cáo về việc không tuân thủ, đặc biệt quấy rối tình dục và/hoặc quan hệ bất chính theo Hướng dẫn trình tự, thủ tục Kỷ luật lao động của Công ty đang có hiệu lực tùy từng thời điểm.

Điều 19: Quy Định Ra Vào Cổng

Quy định này áp dụng đối với Người lao động làm việc tại các Nhà máy, các chi nhánh của Công ty. Nhân viên bảo vệ sẽ kiểm soát, hướng dẫn Người lao động và các loại phương tiện, tài sản khi di chuyển ra, vào Công ty.

1. Phương tiện

1.1. Phương tiện ra vào

- Xe 02 bánh (có hoặc không có động cơ): tắt máy, xuống xe, trình thẻ, dẫn bộ xe qua cổng và để xe vào đúng nơi quy định;
- Xe ô tô, xe tải, các loại xe chở hàng hóa khác phải dừng xe, trình thẻ hoặc các chứng từ liên quan. Bảo vệ được quyền kiểm tra xe khi thấy cần thiết.

1.2. Trách nhiệm của bảo vệ

- Hướng dẫn việc để xe ngay hàng thẳng lối;
- Tạm giữ xe lại để xử lý (trong trường hợp làm mất thẻ xe);
- Kiểm tra phương tiện, túi xách, hành lý và những vật dụng mang theo khác của Người lao động khi thấy cần thiết cho việc đảm bảo an ninh trật tự. Trong trường hợp này, Bảo vệ sẽ đề nghị người cần kiểm tra ở lại phòng Bảo vệ để làm thủ tục kiểm tra.

2. Tài sản

2.1. Mang tài sản ra vào Công ty

- Người lao động khi ra vào Công ty, nếu có mang theo vật dụng, tài sản hoặc hàng hóa không phải vật dụng thông thường hằng ngày thì có trách nhiệm tự xuất trình để kiểm tra;
- Nghiêm cấm việc đem hàng hóa, vật tư từ bên ngoài vào trong Công ty và từ trong Công ty ra ngoài để buôn bán hoặc sử dụng vì mục đích cá nhân;
- Tất cả tài sản của Công ty không được mang ra khỏi Công ty khi chưa thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục và được sự phê duyệt của cấp quản lý có thẩm quyền theo các quy định về quản lý tài sản do Công ty ban hành.

2.2. Trách nhiệm của bảo vệ

- Kiểm tra tư trang của tất cả người lao động khi ra cổng (rời khỏi Công ty);
- Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm trong việc đem hàng hóa, vật tư ra vào cổng thì Bảo vệ có quyền giữ tang vật lại, lập biên bản và gửi về Bộ phận An ninh để xử lý.

3. Người lao động ra/vào Công ty trong và ngoài giờ làm việc

3.1. Người lao động đi công tác hoặc ra cổng trong giờ làm việc (ngoại trừ các trường hợp ra cổng đón khách, đối tác của Công ty hoặc làm các công việc buộc phải thực hiện từ bên ngoài khuôn viên Công ty) thì phải xuất trình chứng từ được phê duyệt của người có thẩm quyền theo quy định.

3.2. Người lao động ra về vì việc riêng/ngỉ phép, nghỉ bệnh hoặc những lý do khác phải xuất trình các chứng từ được phê duyệt của người có thẩm quyền theo quy định.

3.3. Nhân viên khối văn phòng khi có nhu cầu làm việc vào **ngày nghỉ** cần phải thông báo trước cho Bộ phận Hành chính hoặc Bộ phận An Ninh (qua email hoặc điện thoại) và gửi



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 11 / 1 / 2021
		Ngày hiệu lực: 01 / 5 / 2021
		Số trang: 18/32

kèm chứng từ được phê duyệt theo quy định.

Chương V BẢO VỆ TÀI SẢN, BÍ MẬT CÔNG NGHỆ KINH DOANH

Điều 20: Bảo Vệ Tài Sản

- Người lao động phải có ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của Công ty (tài sản của Công ty được hiểu là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, vật tư, nhiên liệu, phụ tùng, điện nước, đất đai, nhà cửa, phế liệu, thành phẩm, bán thành phẩm, sản phẩm hư hỏng, tái sử dụng được hoặc không tái sử dụng được tại các địa điểm làm việc được quy định, hoặc hồ sơ tài liệu (bản giấy), quyền sở hữu trí tuệ, các file dữ liệu trên server, mạng nội bộ hoặc các máy tính cá nhân được giao hoặc không được giao sử dụng, có liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hoặc tương tự).
- Cấp phát và theo dõi vật tư, dụng cụ làm việc
 - Phải làm sổ theo dõi việc cấp phát vật tư, dụng cụ làm việc;
 - Các dụng cụ làm việc bị hư hỏng tự nhiên trong quá trình sử dụng cần thay đổi phải đem dụng cụ cũ hỏng nộp lại kho trước khi được cấp vật tư công cụ làm việc mới;
 - Người lao động thôi việc tại Công ty phải hoàn trả lại tất cả những dụng cụ, thiết bị đã được cấp phát;
 - Công ty sẽ cung cấp địa chỉ email cho nhân viên tùy theo yêu cầu công việc. Công ty có quyền theo dõi và kiểm tra email này khi cần thiết.
- Sử dụng vật tư, dụng cụ làm việc
 - Chỉ sử dụng cho mục đích công việc, tuyệt đối không sử dụng các phương tiện làm việc của Công ty vào việc riêng;
 - Báo cáo ngay cho cấp giám sát trực tiếp khi phát hiện có dấu hiệu, nguy cơ gây ra hỏa hoạn, những hư hỏng, thất thoát tài sản, hàng hóa, trang thiết bị, tài liệu tại nơi công tác. Sẵn sàng tham gia bảo vệ tài sản của công ty khi xảy ra sự cố (hỏa hoạn, thiên tai). Trước khi ra về, phải kiểm tra toàn bộ máy móc, thiết bị tại nơi mình làm việc, tắt điện, đèn, nước, đường hơi nước, khí nén, v.v... Thu gom đồ dùng, dụng cụ và cất giữ đúng nơi quy định;
 - Sản phẩm (hàng mẫu) do nhà cung cấp giao cho phòng ban/bộ phận hoặc cá nhân để chào giá, dùng thử hoặc tham khảo được xem là tài sản của Công ty, nhân viên không được phép mang ra ngoài Công ty.
- Người lao động gây hư hại, thất thoát hay mất mát máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, tài sản của Công ty thì sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- Nghiêm cấm các hành vi như: trộm cắp, tham ô móc ngoặc, hối lộ, đòi hối lộ, đòi hoa hồng, thủ lợi riêng, mọi hành vi vô tình hoặc cố ý làm hư hỏng và thất thoát tài sản Công ty sẽ bị xử lý theo nội quy và quy định của pháp luật.

Điều 21: Bảo Vệ Bí Mật Công Nghệ Kinh Doanh

Trong quá trình làm việc, Người lao động sẽ được tiếp cận một số thông tin bí mật nhất định, dưới hình thức văn bản hoặc hình ảnh, bản giấy hoặc file mềm, hoặc dữ liệu trên hệ thống quản lý doanh nghiệp điện tử (ví dụ hệ thống ERP, DMS, SAP, iHRP), như:

- Các hồ sơ tài liệu có đóng dấu hoặc có ghi chú "mật" hoặc "confidential";
- Các hồ sơ tài liệu liên quan đến đầu thầu, cung ứng;



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 19/32

- Các hồ sơ tài liệu liên quan giá thành kế hoạch, giá thành thực tế, định mức kinh tế, kỹ thuật;
 - Các bảng giá, danh sách nhà cung cấp, khách hàng, đại lý, ... ;
 - Các dự án đầu tư, kế hoạch kinh doanh, phương án sản xuất kinh doanh;
 - Các báo cáo tài chính chưa được công bố ra đại chúng;
 - Các bản vẽ thiết kế, quy trình sản xuất, quy trình quản lý, công thức sản phẩm;
 - Các nghiên cứu, kế hoạch tiếp thị, quảng cáo;
 - Các hồ sơ tài liệu nghiên cứu sản phẩm, điều chỉnh công thức;
 - Các hồ sơ thiết bị máy móc sản xuất;
 - Các chìa khóa, thẻ ra vào công ty;
 - Các kế hoạch thực hiện chương trình khuyến mại, thường nội bộ;
 - Các thông tin đánh giá, thẩm định năng lực, hồ sơ hợp tác của công ty với các Nhà phân phối;
 - Các hồ sơ cá nhân nhân viên bao gồm thông tin cá nhân, lương thưởng, sức khỏe, và các thông tin liên quan khác;
 - Các hồ sơ hoặc thông tin của các ứng viên tiềm năng, đang trong quá trình tìm kiếm, phỏng vấn, đánh giá, lưu trữ, ... ;
 - Bất kỳ hồ sơ tài liệu liên quan đến các mục trên.
1. Nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Tổng Giám đốc, thì trong hoặc sau thời gian theo Thỏa thuận bảo mật thông tin, mình bạch và không cạnh tranh, Người lao động không được:
 - 1.1. Tiết lộ cho bất kỳ ai khác biết hoặc sử dụng những thông tin bảo mật của công ty dưới bất kỳ hình thức nào;
 - 1.2. Đem ra khỏi nơi làm việc bất kỳ tài liệu, giấy tờ, đồ vật, dụng cụ, hoặc phương tiện có chứa đựng những thông tin bảo mật hoặc bất kỳ bản sao, bản ghi chú nào về thông tin bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào;
 - 1.3. Để hoặc cho phép bất kỳ ai mang, hoặc giúp mang ra khỏi nơi làm việc bất kỳ giấy tờ, tài liệu, đồ vật, phương tiện có chứa đựng những thông tin bảo mật hoặc bất kỳ bản sao, bản ghi chú nào về thông tin bảo mật, dưới bất kỳ hình thức nào.
 - 1.4. Chiếm giữ trái phép, làm sai lệch, hủy bỏ bất kỳ giấy tờ, tài liệu, đồ vật, dụng cụ hoặc phương tiện của công ty, khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng lao động.
 2. Người lao động phải bảo quản, lưu trữ cẩn thận các tài liệu của Công ty, không được tự ý mang tài liệu ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của Tổng Giám đốc.
 3. Nếu không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, nhân viên không được hỏi han một cách tò mò hay đi đến bất cứ phòng ban nào khác, không được phép xâm nhập để xem hoặc sao chép dữ liệu trên máy tính của người khác hoặc trên mạng nội bộ của Công ty.
 4. Người lao động phải chấp hành các quy định khác về bảo mật của Công ty.
 5. Bất kỳ nhân viên nào khi phát hiện người khác (nhân viên, người lao động, tổ chức...) có hành vi vi phạm theo điều này có trách nhiệm báo cáo ngay cho Trưởng đơn vị bằng mọi hình thức để Công ty kịp thời có biện pháp giải quyết, xử lý.
 6. Không được chuyển giao bất kỳ chi tiết nào có liên quan đến các kỹ năng chuyên môn về kinh tế và công nghệ dưới bất cứ mục đích nào khi không được sự cho phép của Ban Tổng Giám đốc.
 7. Các công văn, tài liệu gửi đến Công ty chỉ có người có thẩm quyền thuộc Phòng Hành chính



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 20/32

mới được phép nhận và chuyển đến các Phòng ban hoặc Bộ phận liên quan. Những người không có trách nhiệm không được nhận và/hoặc cất giữ giấy tờ, tài liệu hoặc tài sản của bộ phận khác.

8. Hồ sơ, tài liệu phải lưu trữ cẩn thận và tuân thủ theo đúng các quy trình về lưu trữ và kiểm soát hồ sơ tài liệu của Công ty.
9. Tuân thủ thỏa thuận được ký giữa Người lao động và Công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty liên quan đến an toàn và Bảo mật thông tin.

Điều 22: Quy Định Về An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin

Quy định về an toàn và bảo mật thông tin căn cứ trên các chi tiết tại Quy định quản lý sử dụng tài nguyên công nghệ thông tin và bảo mật thông tin hoặc những thỏa thuận, quy định, quy trình có liên quan Công ty ban hành tùy từng thời điểm.

1. Khi chưa được sự đồng ý, cho phép của cấp quản lý và phê duyệt của Ban Tổng Giám đốc, Người lao động tuyệt đối không được thực hiện những việc sau:
 - Sử dụng các thiết bị lưu trữ như thẻ nhớ USB, ổ cứng, đầu đọc ghi, các thiết bị lưu trữ khác để ghi các thông tin có liên quan đến Thông tin bảo mật của Công ty;
 - Tự ý tải về máy, lưu trữ hay gửi các Email, các thông tin, tài liệu khác không liên quan đến công việc được phân công vào địa chỉ Email Công ty hay cá nhân, vào máy tính cá nhân hoặc các thiết bị lưu trữ khác.
2. Người lao động có trách nhiệm tuân thủ thực hiện các việc sau:
 - Thông tin phải được Người lao động sử dụng chỉ cho mục đích công việc của Công ty;
 - Chỉ những Người lao động với mục đích và nhu cầu sử dụng giúp nâng cao hiệu quả công việc, có lợi từ việc sử dụng tài nguyên Công nghệ thông tin mới được quyền sử dụng thông tin cần thiết;
 - Tất cả Người lao động có trách nhiệm sử dụng thông tin của Công ty theo cách nâng cao hiệu quả công việc, hình ảnh của Công ty và tôn trọng đồng nghiệp;
 - Sử dụng Email, sử dụng/ truy cập thông tin trên internet/ thông tin tài nguyên khác hoặc sử dụng các thiết bị khác theo quy định cụ thể của Công ty.

Chương VI AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 23: An Toàn Lao Động

1. Người lao động phải tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện, hướng dẫn của Công ty về các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, quy trình biện pháp làm việc an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, liên quan đến công việc nhiệm vụ được giao.
2. Người lao động phải chấp hành các quy định, nội quy, quy trình và hướng dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường có liên quan đến công việc, máy móc thiết bị và nhiệm vụ được giao tại đơn vị, như:
 - 2.1. Chỉ sử dụng/vận hành máy móc, thiết bị đã được hướng dẫn về việc vận hành, kiểm tra và được phân công sử dụng/vận hành chúng;



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 21/32

- 2.2. Cấm làm tắt, làm ẩu; cấm nối tắt khóa liên động/chốt khóa an toàn; cấm tháo bỏ che chắn trên máy/thiết bị/dụng cụ; cấm vào khu vực đã có cảnh báo cấm vào; cấm leo/chui qua các rào chắn bảo vệ, cấm tháo bỏ biển cảnh báo khi chưa được phép của người phụ trách khu vực hoặc người phụ trách an toàn;
- 2.3. Nếu có thắc mắc, nghi ngờ vấn đề nào đó trong công việc được giao, thì phải hỏi cấp trên;
- 2.4. Thiết bị hư hỏng, đang sửa chữa phải treo bảng «Cấm vận hành». Trường hợp chưa có bảng treo mà không thuộc trách nhiệm thì phải báo cho cấp trên;
- 2.5. Khu vực đang thi công, sửa chữa phải được cách ly bằng các biện pháp cách ly phù hợp với từng công việc (rào chắn mềm/di động hoặc rào chắn cứng/cố định), đặt biển cảnh báo, những ai không có phận sự liên quan thì không được phép tiếp cận;
- 2.6. Khi làm việc trên cao (với độ cao từ 2 mét trở lên so với mặt đất, hoặc chưa đến độ cao 2 mét nhưng bên dưới có chướng ngại vật nguy hiểm) phải tuân thủ các quy định an toàn khi làm việc trên cao (có giấy phép làm việc trên cao, phải được hướng dẫn an toàn leo cao, đủ sức khỏe, không có dị tật tay/chân; đeo dây an toàn toàn thân; có dây cứu sinh; sử dụng các thiết bị/dụng cụ chuyên dụng để hỗ trợ, không được phép làm việc một mình). Đối với các khu vực hờ ở trên cao, phải có lan can bảo vệ (2 lan can) với chiều cao tối thiểu 1,1 mét (lan can phía dưới cách mặt sàn 0.45 mét). Trong trường hợp làm việc ở khu vực hờ ở trên cao, thì phải đeo dây an toàn toàn thân. Các khoảng trống trên sàn phải được che đậy; rào chắn và đặt biển báo;
- 2.7. Không đi, đứng, làm việc phía dưới khu vực có vật nặng treo ở trên cao. Các thiết bị cẩu nâng, tời, palăng phải được kiểm tra trước khi sử dụng; các thiết bị thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định đúng quy định để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Có biển báo tải trọng cho phép gắn trên các thiết bị nâng. Phải được hướng dẫn vận hành thiết bị nâng và được phân công sử dụng thiết bị nâng;
- 2.8. Khi làm việc trong không gian hạn chế phải tuân thủ các quy định khi làm việc trong không gian hạn chế như phải có giấy phép làm việc, phải được huấn luyện về làm việc trong không gian kín, đủ sức khỏe, phải có các trang thiết bị bảo hộ lao động và thiết bị cứu hộ phù hợp, không được phép làm việc một mình;
- 2.9. Không câu mắc điện, sửa chữa điện tùy tiện. Chỉ những người có chuyên môn và được phân công mới được phép sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện. Các thiết bị điện phải được kiểm tra an toàn điện để đảm bảo không gây rò điện, chống giật, chập cháy;
- 2.10. Khi sử dụng phương tiện xe nâng (forklift): phải có chứng chỉ nghề vận hành xe nâng, có quyết định giao nhiệm vụ vận hành và đã được huấn luyện an toàn vận hành xe nâng có thể an toàn đúng quy định. Không được phép chở người trên xe, phải mặc áo phản quang và cài dây an toàn khi ngồi trên xe. Quan sát kỹ xung



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 22/32

quanh, giảm tốc độ, bấm còi khi đi tới điểm giao ngã ba, ngã tư, góc khuất, cửa ra vào, khu vực đông người qua lại hoặc nơi có chướng ngại vật. Đảm bảo xe nâng luôn trong tình trạng tốt để sử dụng. Không chạy xe vượt quá tốc độ cho phép:

- Trong khuôn viên nhà máy:
 - o Tốc độ tối đa 3 km/h: khi đi tới điểm giao nhau giữa lối đi xe nâng và lối đi bộ, ngã ba, ngã tư, cửa ra vào, góc khuất, khu vực có đông người qua lại.
 - o Tốc độ tối đa 6 km/h: khi lái xe trong các điều kiện thông thường.
- Bên ngoài khuôn viên nhà máy: Tốc độ tối đa 10 km/h khi lái xe di chuyển trên các tuyến đường giao thông bên ngoài khuôn viên nhà máy (phải tuân thủ các chỉ báo theo quy định của pháp luật an toàn giao thông).

2.11. Khi thực hiện các công việc phát sinh nhiệt có thể gây ra cháy/nổ (hàn điện, hàn gió đá, cắt, mài,...): phải có giấy phép làm việc; Người làm công việc hàn vật liệu thông thường - tối thiểu phải có chứng chỉ nghề hàn, phải được huấn luyện an toàn lao động các công việc hàn, cắt; có biện pháp che chắn khu vực thi công bằng vật liệu chống cháy, trang bị các bình chữa cháy gần nơi làm việc. Sau khi kết thúc công việc, phải dọn dẹp và di dời các vật liệu dễ gây cháy nổ ra khỏi khu vực nhà xưởng và nơi đông người làm việc, phải trả lại mặt bằng gọn, sạch. Phải có xe đẩy chuyên dụng để di chuyển các bình áp lực, phải cố định chắc chắn bình áp lực trên xe;

2.12. Đối với hóa chất

- Hóa chất có tem nhãn nhận dạng, có hướng dẫn sử dụng, bảo hộ lao động và các biện pháp sơ cứu thương tại chỗ. Không sử dụng hóa chất không có nhãn hay không biết chắc chắn nó là chất gì;
- Sử dụng bảo hộ lao động phù hợp khi tiếp xúc hóa chất độc hại. Phải biết mối nguy hiểm có thể xảy ra cho loại hóa chất mà mình phải tiếp xúc. Không thao tác với những hóa chất mà mức độ nguy hiểm của nó chưa được biết rõ ràng;
- Tuân thủ các hướng dẫn khi thao tác với hóa chất độc hại được đề cập trong Bảng "HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHO VẬT LIỆU" (MSDS);
- Phải hiểu rõ quy trình trước khi thao tác với hóa chất. Nếu có nghi ngờ phải hỏi người phụ trách trực tiếp;
- Rửa tay sạch sẽ sau khi thao tác hay tiếp xúc với hóa chất;
- Dụng cụ chứa hóa chất, kể cả dụng cụ rỗng (đã sử dụng hết hóa chất) đều phải có nhãn và để đúng nơi quy định;

2.13. Phòng chống cháy nổ

- Hàng hóa, vật tư, vật dụng, thiết bị, dụng cụ không được chắn lối đi, cửa ra vào, cửa thoát hiểm, cầu thang, thiết bị chữa cháy, báo cháy, không để gần tủ điện trong phạm vi 0.5 mét xung quanh tủ điện. Hàng hóa để trong kho phải để cách tường tối thiểu 0.6 mét;
- Các phương tiện chữa cháy phải được kiểm tra định kỳ, và đảm bảo luôn trong tình trạng sẵn sàng cho sử dụng. Chỉ dùng trang thiết bị chữa cháy cho việc chữa cháy, cấm dùng cho mục đích khác;



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 23/32

- Không được "tạm" lưu trữ chất dễ cháy như: xăng, dầu,... dù là lượng nhỏ và trong khoảng thời gian ngắn trong xưởng sản xuất;
 - Nghiêm cấm đốt lửa, bật diêm ngoài nơi quy định;
 - Khi có báo động cháy hoặc hiệu lệnh sơ tán tại khu vực mình, phải tuân thủ trình tự sơ tán một cách trật tự.
3. Phải sử dụng đúng, đầy đủ và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị, các thiết bị an toàn, vệ sinh nơi làm việc, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường.
 4. Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại, ô nhiễm môi trường hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động.
 5. Được quyền yêu cầu công ty bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 6. Được quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp; từ chối trở lại làm việc nơi nói trên nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phục.
 7. Trước khi ra về, người lao động phải kiểm tra và đảm bảo nơi làm việc an toàn
 - Đối với người lao động làm việc theo ca sản xuất: bàn giao đầy đủ các thông tin cho ca sau về tình hình hoạt động trong ca. Khi ngưng hoạt động hoàn toàn thì khóa nguồn điện, và/hoặc các nguồn năng lượng khác, v.v
 - Đối với người lao động làm việc theo giờ hành chính: sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, tắt nguồn điện của các thiết bị tiêu thụ điện.

Điều 24: Vệ Sinh Lao Động

1. Bản thân người lao động phải có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Đầu tóc, quần áo và các trang phục bảo hộ lao động, trang phục công sở phải luôn gọn gàng, sạch sẽ theo quy định của Công ty.
2. Người lao động phải gìn giữ vệ sinh máy móc, thiết bị, vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc, thu dọn nguyên liệu, phải thu gom và phân loại phế liệu cũng như rác thải ngay tại nơi làm việc. Sản phẩm phải được phân loại và để đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho mặt bằng sản xuất.
3. Trước khi hết ca làm việc phải thu dọn gọn gàng nơi làm việc, sắp xếp dụng cụ làm việc ngay ngắn và bàn giao đầy đủ cho ca sau.
4. Người lao động khi mắc bệnh có khả năng lây lan, truyền nhiễm (bệnh lao, bệnh đường ruột, bệnh quai bị, cảm cúm, bệnh ngoài da, dịch bệnh, v.v ...) phải tự giác khai báo với người phụ trách y tế hoặc cấp quản lý trực tiếp của Công ty và phải điều trị hết bệnh mới được phép làm việc trở lại.
5. Phải tham gia khám sức khỏe và khám bệnh nghề nghiệp đầy đủ theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
6. Phải sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện, trang phục được cấp phát để đảm bảo vệ sinh trong quá trình sản xuất.



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 24/32

7. Giữ gìn vệ sinh chung nơi làm việc: không được phép ăn uống tại nơi làm việc, trừ các trường hợp được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt. Không xả rác, khạc nhổ, ... trong Công ty và tại nơi làm việc.

Điều 25: Bảo Vệ Môi Trường

1. Chất chảy tràn ra, rò rỉ, rơi vãi phải được dọn sạch ngay. Xử lý theo quy trình chống đổ tràn hóa chất, dọn dẹp hóa chất chảy tràn, rơi vãi đối với một số hóa chất cụ thể.
2. Không để hoặc thải hóa chất, dung môi, dầu, dầu bôi trơn chảy vào bất kỳ rãnh nước thải nào. Các loại dung dịch hóa chất, dung môi, dầu,... thải bỏ đều phải chứa trong các phương tiện và ở nơi quy định.
3. Tuân thủ quy định về thải bỏ các hóa chất có tính độc hại: các chất thải nguy hại phải được để riêng biệt trong các thùng chứa, phải có tem nhãn cảnh báo, có nắp đậy kín. Có khu vực riêng biệt và an toàn để chứa chất thải nguy hại.

Chương VII KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 26: Các Hành Vi Vi Phạm Kỷ Luật Lao Động

- Người lao động có hành vi vi phạm các quy định trong Nội quy lao động này bị coi là vi phạm kỷ luật lao động.
- Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, bản thân, thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng/vợ, mẹ chồng/vợ, con đẻ, con nuôi hợp pháp, vợ hoặc chồng) bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, ... thì không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động.

Điều 27: Hình Thức Xử Lý Kỷ Luật Lao Động

Người lao động khi vi phạm Nội quy lao động, tùy thuộc vào sự sai phạm và thái độ nhận thức về hành vi, tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, sẽ bị xử lý theo một trong những hình thức sau đây:

- Khiển trách;
- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng;
- Cách chức;
- Sa thải.

Điều 28: Xóa Kỷ Luật, Giảm Thời Hạn Chấp Hành Kỷ Luật Lao Động

1. Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.
2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ, có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.

Điều 29: Mức Độ Thiệt Hại Làm Căn Cứ Xử Lý Kỷ Luật

1. Hành vi vi phạm gây thiệt hại không nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích công ty: là hành vi gây thiệt hại đến tài sản, lợi ích công ty có giá trị dưới 10 tháng lương tối thiểu vùng.



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 25/32

2. Hành vi vi phạm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích Công ty: là hành vi gây thiệt hại đến tài sản, lợi ích Công ty có giá trị từ 10 tháng lương tối thiểu vùng đến 20 tháng lương tối thiểu vùng.
3. Hành vi vi phạm đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích công ty: là hành vi đe dọa gây thiệt hại đến tài sản, lợi ích công ty có giá trị trên 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Điều 30: Hình Thức Khiển Trách

Hình thức khiển trách áp dụng đối với các hành vi vi phạm như sau :

1. Tự ý nghỉ làm mà không có lý do chính đáng từ 01 đến dưới 03 ngày trong tháng.
2. Tự ý không tham gia các buổi họp/ sinh hoạt tập thể bắt buộc/ các buổi đào tạo theo yêu cầu của Công ty mà không có lý do chính đáng.
3. Chấp hành không đúng quy định thời gian làm việc (đi trễ, về sớm, vi phạm thời gian trong ca làm việc) từ 03 lần trở lên trong một tháng.
4. Vô ý hay hữu ý tiết lộ về mức thu nhập của cá nhân cho người lao động khác biết.
5. Người lao động vi phạm nhưng chưa gây thiệt hại đến uy tín, danh tiếng, tài sản, lợi ích của Công ty hoặc người khác, bao gồm nhưng không hạn chế các hành vi sau đây:
 - 5.1. Có hành vi vi phạm một trong các quy định tại Chương IV về Hành vi và Trật tự trong Công ty trừ các quy định tại điểm 6.2, khoản 6, Điều 31 trong Nội quy lao động này.
 - 5.2. Làm giả hoặc sửa/tẩy xóa các nội dung trên các loại thẻ của Công ty hoặc hệ thống chấm công của Công ty.
 - 5.3. Các hành vi gây mất trật tự chung (gây rối trật tự nơi làm việc, phát ngôn bừa bãi), có thái độ không tốt với Người lao động khác.
 - 5.4. Bất cẩn gây tai nạn lao động cho bản thân hoặc nhân viên khác nhưng không gây mất ngày công làm việc.
 - 5.5. Không chấp hành sự phân công của người quản lý trực tiếp (trừ trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình), không phối hợp thực hiện công việc hoặc xúi giục người khác không phối hợp thực hiện công việc, hoặc tự ý giao công việc của mình cho người khác làm thay mà không có sự đồng ý của người quản lý trực tiếp.
 - 5.6. Có hành vi lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn của mình để tư thù.
 - 5.7. Không hoàn thành nhanh chóng, chính xác, hiệu quả hoặc hoàn thành cầu thả các công việc theo phạm vi trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công hoặc theo mô tả công việc.
 - 5.8. Bảo quản, sử dụng các trang thiết bị phục vụ công việc không đúng quy định, không đúng vị trí, không đúng mục đích sử dụng hoặc gây hư hỏng.
 - 5.9. Dán, lấy ra hoặc thay đổi, thêm vào bất kỳ một thông tin, ấn phẩm hoặc tài liệu nào trên các bảng thông báo hoặc các khu vực thông tin cho khách trừ khi được phép của cấp trên có thẩm quyền.
 - 5.10. Có hành vi vi phạm các quy trình, quy chế, nội quy, quy định nội bộ hoặc văn bản khác của Công ty đã được phổ biến hoặc huấn luyện đến Người lao động (ngoại trừ các hành vi đã được quy định tại Điều 31, Điều 32 Nội quy này).

Điều 31: Hình Thức Kéo Dài Thời Hạn Nâng Lương Không Quá 06 Tháng; Cách Chức

Hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức áp dụng đối với các hành vi vi phạm như sau:



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 26/32

1. Nghỉ không được phép từ 03 đến dưới 05 ngày trong tháng mà không có lý do chính đáng.
2. Nhân viên không khai báo, hoặc khai báo sai/thiếu/không trung thực về các mối quan hệ người thân, Người có liên quan theo quy định về quản lý người thân và người có liên quan; hoặc có hành vi vi phạm các quy định về quản lý người thân và người có liên quan khác dưới bất kỳ hình thức nào.
3. Tiết lộ hoặc bàn tán, trao đổi, về mức thu nhập của Người lao động khác trong Công ty.
4. Cố tình từ chối đáp ứng yêu cầu hợp lý của cấp trên và khách hàng khi đang thực hiện nhiệm vụ.
5. Có hành vi bất lịch sự, thiếu tôn trọng đối với người quản lý, cấp trên hoặc người có thẩm quyền. Phát biểu có tính chất coi thường những chỉ thị, mệnh lệnh, quy định, nội quy lao động hiện đang được áp dụng dưới bất kỳ hình thức nào.
6. Người lao động có hành vi gây thiệt hại nhưng chưa đến mức nghiêm trọng đến uy tín, danh tiếng, tài sản, lợi ích của Công ty hoặc người khác, bao gồm nhưng không hạn chế các hành vi sau đây:
 - 6.1. Vi phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 5, Điều 30 của Nội quy lao động này.
 - 6.2. Có hành vi vi phạm một trong các quy định điểm 2.13 đến điểm 2.34, khoản 2, Điều 17 của Nội quy lao động này.
 - 6.3. Cố ý để tài sản của Công ty hoặc của Khách hàng có nguy cơ mất mát, hư hỏng.
 - 6.4. Có hành vi phá hoại, làm hư hỏng máy móc, thiết bị, tài sản của Công ty hoặc của những người khác trong phạm vi Công ty.
 - 6.5. Xâm phạm bất hợp pháp tài sản của Công ty hoặc cá nhân khác trong Công ty.
 - 6.6. Sử dụng tài sản của Công ty sai công năng, mục đích hoặc cố ý sử dụng cho mục đích cá nhân.
7. Có hành vi hăm dọa những nhân viên khác hoặc kích động, xúi giục, cổ xúy hành động gây thương tích cho người khác, đánh nhau trong Công ty hoặc trên đường từ nhà đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nhà và/hoặc trong giờ làm việc.
8. Có hành vi cổ xúy, xúi giục đánh bạc dưới mọi hình thức trong Công ty và/hoặc trong thời gian làm việc.
9. Có hành vi không trung thực, gian dối, giả mạo, xuyên tạc thông tin/chính sách/quy định/quy trình của Công ty.
10. Hủy/bỏ hồ sơ, hóa đơn, tài liệu hoặc thông tin mật của Công ty vì lợi ích cá nhân hoặc để tránh trách nhiệm.
11. Không cẩn thận dẫn đến sai sót trong quá trình xuất/nhập hàng hóa hoặc giao dịch tại cửa hàng, kho hàng mặc dù không vì mục đích vụ lợi cá nhân.
12. Sao chép trái phép tài liệu hoặc sử dụng trái phép tư liệu, hình ảnh của Công ty.
13. Các hành vi làm mất uy tín, hình ảnh của Công ty.
14. Người lao động có quản lý nhân viên nhưng lơ là, thiếu sâu sát, không hoàn thành vai trò quản lý theo phân công dẫn đến nhân viên có hành vi vi phạm gây ảnh hưởng uy tín hoặc gây thiệt hại cho công ty.
15. Cung cấp tài liệu hoặc thông tin không chính xác ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
16. Đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.
17. Người lao động không hoàn thành chỉ tiêu được giao đúng thời hạn quy định hoặc không hoàn



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 27/32

- thành khối lượng công việc giao (do yếu tố chủ quan).
18. Không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, số lượng công việc được giao (do yếu tố chủ quan).
 19. Không thực hiện nhiệm vụ được giao nhanh chóng, chính xác, hiệu quả hoặc thực hiện nhiệm vụ được giao cầu thả.
 20. Lạm dụng quyền hạn được giao để thực hiện các hành vi vi phạm quy định, nội quy bao gồm nhưng không hạn chế các hành vi sử dụng quyền hạn hoặc ảnh hưởng do vị trí/ cấp bậc mang lại để gợi ý quà cáp hay vay/ mượn tiền từ cấp dưới hoặc đồng nghiệp.
 21. Có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian làm việc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập biên bản và/hoặc có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và vi phạm đó tuy chưa gây thiệt hại nhưng gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Công ty hoặc ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Công ty.
 22. Gây cản trở hoặc dụ dỗ, xúi giục nhân viên khác làm đình trệ/gián đoạn công việc.
 23. Có hành vi vi phạm quả tang nhưng cố tình quanh co, không hợp tác hoặc không chịu ký vào biên bản vi phạm do người có thẩm quyền lập.
 24. Phát hiện hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, nghiêm trọng của đồng nghiệp hoặc của đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp mà không lập biên bản và/hoặc không báo cáo cấp trên, người có thẩm quyền để xử lý.
 25. Cố ý sử dụng thông tin/tài liệu cho công việc không lấy dữ liệu từ nguồn chính thống của Công ty; không đưa tài liệu vào lưu trữ theo đúng quy định hoặc không thuộc quy hoạch được lưu trữ.
 26. Người lao động vi phạm một trong các trường hợp quy định tại điểm 1.6 , khoản 1, Điều 32 mà gây thiệt hại không nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích của Công ty.
 27. Người lao động có hành vi vi phạm các quy trình, quy chế, nội quy, quy định nội bộ hoặc văn bản khác của Công ty đã được phổ biến hoặc huấn luyện đến Người lao động mà gây thiệt hại không nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích của Công ty (ngoại trừ các hành vi đã được quy định tại Điều 32 Nội quy này).
 28. Người lao động có hành vi khác gây thiệt hại không nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích của Công ty.

Điều 32: Hình Thức Sa Thải

Người lao động bị áp dụng hình thức kỷ luật sa thải khi trong các trường hợp sau:

1. Người lao động có một trong các hành vi sau:
 - 1.1. Trộm cắp, tham ô tài sản Công ty, của đồng nghiệp và khách hàng, bao gồm các trường hợp sau:
 - a) Sử dụng hóa đơn, hồ sơ, chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ, làm sai lệch hồ sơ, giả mạo hoặc chỉnh sửa thông tin, chữ ký, con dấu, dữ liệu, tài liệu, chứng từ, hóa đơn, hồ sơ nghiệm thu hoặc các thông tin, dữ liệu trên hệ thống dữ liệu của Công ty (hệ thống DMS, ERP, SAP, Camera ... hoặc bất kỳ hệ thống dữ liệu hoặc hệ thống an ninh của Công ty);
 - b) Tác động đến giá nhằm trục lợi cá nhân trong quá trình mua/bán vật dụng, máy móc, thiết bị, hàng hóa, phế liệu, nguyên nhiên vật liệu; tác động vào quy trình đấu thầu, nghiệm thu, quản lý nhà thầu, ... gây thiệt hại đến lợi ích hoặc uy tín Công ty hoặc nhằm trục lợi cá nhân;

Quang

	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 28/32

- c) Sửa đổi, ghi nhận hoặc xác nhận sai/không trung thực số liệu trong quá trình xuất/nhập hàng hóa hoặc trong quá trình giao dịch tại cửa hàng, kho hàng nhằm mục đích trục lợi cá nhân;
 - d) Lợi dụng chức vụ, vị trí hoặc công việc cố ý tráo đổi nguyên vật liệu, sản phẩm của Công ty bằng các loại hàng hóa không phải của Công ty nhằm mục đích trục lợi cá nhân;
 - e) Tác động vào quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý hoặc làm thất thoát phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, rác thải, hàng chậm luân chuyển, hàng không đạt chất lượng, hàng hóa, v.v... nhằm mục đích trục lợi cá nhân;
 - f) Sử dụng thời gian đã giao kết trong hợp đồng lao động hoặc dụng cụ công cụ được cấp phát để thực hiện công việc với giao kết hợp đồng lao động khác;
 - g) Những hành vi trộm cắp, tham ô khác.
- 1.2. Tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty dưới bất kỳ hình thức nào.
- 1.3. Tàng trữ, sử dụng, mua bán loại thuốc/chất gây nghiện, gây mê, ma túy tại nơi làm việc.
- 1.4. Cố ý gây thương tích, đánh nhau tại nơi làm việc.
- 1.5. Cố ý gây thương tích, đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn trong công việc.
- 1.6. Tổ chức/ tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào tại nơi làm việc.
- 1.7. Người lao động có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau đây:
- a) Những nhiễu, mặc cả, xin/nhận hối lộ, hoa hồng, ưu đãi, quà cáp như cổ phiếu, đá quý, kim loại quý, tiền mặt, tiền vay, ... dưới bất kỳ hình thức nào khi thực hiện các công việc được giao hoặc nhận các khoản thù lao mà có thể khiến Người lao động phải làm việc cho đối tác/nhà cung cấp/nhà thầu của Công ty.
 - b) Có hành vi vi phạm Khoản 2, Điều 17 về Những hành vi người lao động không được làm của Nội quy lao động này.
 - c) Có hành vi vi phạm các quy trình, quy chế, nội quy, quy định nội bộ hoặc văn bản khác của Công ty đã được phổ biến hoặc huấn luyện đến Người lao động.
 - d) Không hoàn thành công việc theo phạm vi trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công hoặc theo mô tả công việc.
 - e) Ra các quyết định vượt thẩm quyền.
 - f) Có hành vi xúi giục, hăm dọa, kích động, tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ hoặc gây sợ hãi để buộc người khác làm sai quy trình, quy định, quy chế, nội quy hoặc các hướng dẫn khác của Công ty hoặc quy định của Pháp luật.
 - g) Vi phạm về thỏa thuận Thỏa thuận bảo mật thông tin, minh bạch và không cạnh tranh và các cam kết, thỏa thuận khác với Công ty (ngoại trừ trường hợp tại điểm 1.2 khoản 1 Điều này sẽ không tính giá trị gây thiệt hại).
 - h) Vi phạm, không tuân thủ các quy định về Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của khách hàng hoặc Người lao động khác trong Công ty.
 - i) Làm sai lệch, che giấu, hủy thông tin hoặc hạn chế quá trình điều tra/ xác minh để tiếp cận các nguồn thông tin.



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 29/32

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật cách chức hoặc kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật (Tái phạm là lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định).
3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc hoặc 20 ngày làm việc cộng dồn trong thời hạn 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.
4. Hành vi vi phạm các quy định tại Điều 18 về Các hành vi quấy rối tình dục.
5. Các hành vi thiếu trách nhiệm gây tai nạn cho bản thân và/hoặc người khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích của Công ty.

Điều 33: Người Lao Động Không Hoàn Thành Công Việc Theo Hợp Đồng

1. Người lao động không hoàn thành khối lượng công việc hoặc nhiệm vụ được giao do yếu tố chủ quan được coi là không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
2. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng, được hiểu là: Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đạt yêu cầu những công việc được mô tả trong Bản mô tả công việc và đã được nhắc nhở bằng văn bản, email,... mà không khắc phục 2 lần/tháng.
3. Trường hợp Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động từ lần thứ 3 trở đi trong 01 tháng thì Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 36 Bộ luật Lao động 2019.

Điều 34: Trách Nhiệm Vật Chất

1. Người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi gây thiệt hại bằng hình thức khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 102 của Bộ luật Lao động 2019 do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố.
2. Người lao động phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố;
 - b) Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao;
 - c) Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động.
3. Trường hợp người lao động gây thiệt hại cho người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều này mà có hợp đồng trách nhiệm với người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.
4. Trường hợp thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, dịch họa, dịch bệnh, thảm họa hoặc do sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì Người lao động không phải bồi thường.
5. Trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại được áp dụng theo trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.

Quang

	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 30/32

Điều 35: Nguyên Tắc, Trình Tự Xử Lý Kỷ Luật Lao Động

Nguyên tắc và quy trình xử lý kỷ luật (XLKL) sẽ được tuân thủ dựa trên quy định tại Điều 122, 123 Bộ luật Lao động 2019, các văn bản hướng dẫn khác có liên quan và quy trình xử lý kỷ luật do công ty ban hành (nếu có).

1. Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

Khi tiến hành XLKL lao động, người có thẩm quyền tại Công ty phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây theo quy định của Pháp luật về Lao động:

- 1.1. Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của Người lao động, xác định hành vi vi phạm của Người lao động và việc XLKL lao động phải được lập thành biên bản.
- 1.2. Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
- 1.3. Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.
- 1.4. Không được áp dụng nhiều hình thức XLKL lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
- 1.5. Trong trường hợp Người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
- 1.6. Không được XLKL lao động đối với Người lao động vi phạm nội quy lao động trong những trường hợp sau đây:
 - a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của Công ty;
 - b) Người lao động đang bị tạm giữ, tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Lao động 2019;
 - c) Người lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; Người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; Người lao động nam là cha đẻ, cha nuôi hợp pháp đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi;
- 1.7. Không XLKL lao động đối với Người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức.
- 1.8. Khi Công ty tiến hành kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải đối với Người lao động là thành viên Ban lãnh đạo của tổ chức đại diện Người lao động tại cơ sở thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Ban lãnh đạo của tổ chức đại diện Người lao động tại cơ sở. Trong trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết, Người sử dụng lao động mới có quyền quyết định.

2. Thẩm quyền và thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật

- 2.1. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động là người giao kết hợp đồng lao động. Người giao kết hợp đồng lao động bao gồm: người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền bằng văn bản giao kết hợp đồng lao động từ người đại diện pháp luật.
- 2.2. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đối với Người lao động tối đa là sáu (06) tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của Công ty thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng. Các trường hợp khác phải căn cứ vào Bộ luật Lao động.



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 /2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 /2021
		Số trang: 31/32

2.3. Nếu sau khi hết các khoảng thời gian không được xử lý kỷ luật trong các trường hợp quy định tại Điểm 1.6, khoản 1 Điều này mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động chưa kết thúc, thì Công ty phải ngay lập tức xử lý các vi phạm đó; tuy nhiên, nếu thời hiệu đã kết thúc hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì sẽ được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không được quá sáu mươi (60) ngày kể từ ngày kết thúc các khoảng thời gian không được xử lý kỷ luật đã nêu.

3. Trình tự xử lý kỷ luật lao động

Trình tự xử lý kỷ luật lao động được thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động 2019, các văn bản hướng dẫn có hiệu lực tại từng thời điểm và quy trình xử lý kỷ luật do công ty ban hành nếu có.

Điều 36: Tạm Đình Chỉ Công Tác Của Người Lao Động

1. Công ty có quyền tạm đình chỉ công việc của Người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để Người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của Người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc là thành viên.
2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, Người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.
3. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, Người sử dụng lao động phải nhận Người lao động trở lại làm việc.
4. Trường hợp Người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, Người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.
5. Trường hợp Người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được Công ty trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.



	NỘI QUY LAO ĐỘNG	Mã số: MSC/NS/NQ-001
		Lần ban hành: 02
		Ngày ban hành: 14 / 4 / 2021
		Ngày hiệu lực: 04 / 5 / 2021
		Số trang: 32/32

Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37: Điều Khoản Thi Hành

- Nội quy lao động này làm cơ sở để Công ty quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, khen thưởng những Người lao động có thành tích tốt và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong Công ty. Tất cả Người lao động có trách nhiệm thực hiện, tuân thủ các quy định trong Nội quy này và/hoặc trong các quy định, quy trình, hướng dẫn khác đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành kèm theo và/hoặc có viện dẫn đến theo từng thời điểm.
- Tổng Giám đốc có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung Nội quy lao động cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Trường hợp các quy định của pháp luật lao động được dẫn chiếu trong Nội quy này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì các nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó xem như được dẫn chiếu tương ứng.
- Nội quy lao động được niêm yết công khai tại nơi làm việc và được phổ biến đến từng Người lao động trong Công ty để mọi người cùng biết và thực hiện. Các phòng ban chức năng có trách nhiệm cụ thể hoá các điều khoản của bản Nội quy này thành các quy định chi tiết, các chính sách, nhưng không được trái với Nội quy lao động và các quy định của pháp luật, sau đó phổ biến, hướng dẫn cho người lao động trong Công ty.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Aurelion **TỔNG GIÁM ĐỐC**



M. Uong